

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 166/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายอำนาจ พีระวัฒนสกุล

จำเลย

นายอำนาจ พีระวัฒนสกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ พระราชบัญญัติศุลกากร(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2499
มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบ
ปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2499 มาตรา 4,5,6,7,8,9 ลงโทษปรับ 12,029,604.52
บาท(สิบสองล้านสองหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่บาทห้าสิบสองสตางค์) หากจำเลยไม่ชำระ
ค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับเป็นระยะเวลา 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
29,30 ริมของกลาง

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 108)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 500,000 บาท (อันดับ 5,97 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกา
ของจำเลยประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุจะได้พิจารณาให้ปล่อย
ชั่วคราวระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

วิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกา
ของจำเลยประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุจะได้พิจารณาให้ปล่อย
ชั่วคราวระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>